

MANIFEST CAPITAL

SIREN 106534506 · Capital social : 500 €
34 BOULEVARD DES ITALIENS, 75009 PARIS
Dernière modification : 23/09/2026

SELEKT RETAIL OS

Conditions Générales de Vente

Abonnement SaaS, prestations de déploiement et services associés

Sommaire

ENTRE LES SOUSSIGNÉS	5
PRÉAMBULE	5
Article 1. DÉFINITIONS	6
Article 2. OBJET	7
Article 3. COMMANDE ET PÉRIODE PILOTE	7
3-1. Formation du Contrat	7
3-2. Période pilote	7
Article 4. DESCRIPTION DES SERVICES	8
4-1. Plateforme	8
4-2. Évolution de la Plateforme	8
4-3. Support et maintenance	8
4-4. Hébergement	8
4-5. Prestations complémentaires	8
4-6. Prérequis à la charge du Client	8
Article 5. PRESTATIONS DE DÉPLOIEMENT	8
5-1. Déroulement	8
5-2. Obligations du Client	8
5-3. Recette	9
5-4. Démarrage de la facturation de l'Abonnement	9
5-5. Retards et inactivité du Client	9
5-6. Modifications de périmètre	9
Article 6. ACCÈS ET UTILISATION DE LA PLATEFORME	9
6-1. Droit d'utilisation	9
6-2. Comptes et identifiants	9
6-3. Restrictions	10
6-4. Contrôle du périmètre	10
6-5. Suspension pour motif de sécurité	10
Article 7. FONCTIONNALITÉS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	10
7-1. Nature des Fonctionnalités IA	10
7-2. Validation humaine et responsabilité des messages	10
7-3. Paramétrage	11
7-4. Protection des Données Client	11
7-5. Volumes d'utilisation	11
7-6. Évolution des modèles	11
7-7. Réglementation applicable à l'IA	11
Article 8. SERVICES TIERS ET CONNECTEURS	11
8-1. Licences des Services Tiers	11
8-2. Maintien des Connecteurs	11
8-3. Mentions d'éditeurs tiers	11
8-4. Messageries et communications aux Clients Finaux	12
Article 9. NIVEAUX DE SERVICE ET SÉCURITÉ	12
9-1. Niveaux de service	12
9-2. Mesures de sécurité	12
9-3. Sécurité à la charge du Client	12

9-4. Audits de sécurité et questionnaires	12
Article 10. CONDITIONS FINANCIÈRES	12
10-1. Prix	12
10-2. Structure des prix	12
10-3. Formules d'engagement	13
10-4. Facturation	13
10-5. Paiement	13
10-6. Révision des prix	13
10-7. Retard de paiement	14
Article 11. DURÉE, RENOUVELLEMENT ET RÉSILIATION	14
11-1. Entrée en vigueur	14
11-2. Formule sans engagement	14
11-3. Formules avec engagement	14
11-4. Faculté de dédit du Client	14
11-5. Résiliation pour manquement	15
11-6. Arrêt d'une offre par Selekt	15
11-7. Procédures collectives	15
Article 12. RÉVERSIBILITÉ ET SORT DES DONNÉES	15
12-1. Export en cours de contrat	15
12-2. Restitution et suppression en fin de contrat	15
12-3. Assistance à la réversibilité	15
12-4. Éléments non restitués	15
Article 13. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES	16
13-1. Qualification des Parties	16
13-2. Obligations du Client en tant que responsable de traitement	16
13-3. Suivi de l'activité des Utilisateurs	16
Article 14. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	16
14-1. Droits de Selekt	16
14-2. Développements réalisés à la demande du Client	16
14-3. Droits du Client	17
14-4. Données d'Usage	17
14-5. Suggestions	17
14-6. Garantie d'éviction	17
14-7. Dépôt du code source	17
Article 15. CONFIDENTIALITÉ	17
Article 16. RÉFÉRENCES COMMERCIALES	18
Article 17. RESPONSABILITÉ	18
17-1. Nature des obligations	18
17-2. Exclusions	18
17-3. Dommages indirects	18
17-4. Plafond	19
17-5. Délai d'action	19
17-6. Assurances	19
Article 18. FORCE MAJEURE	19
Article 19. SOUS-TRAITANCE	19
Article 20. CESSION DU CONTRAT	19

Article 21. NON-SOLLICITATION	20
Article 22. DISPOSITIONS DIVERSES	20
Article 23. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES	20
ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES	20
ANNEXE 1. NIVEAUX DE SERVICE ET SUPPORT	22
1. Disponibilité	22
2. Support	22
3. Qualification des Incidents et délais	22
4. Crédits de service	22
5. Sauvegardes et continuité	23
6. Gouvernance	23
ANNEXE 2. ACCORD DE TRAITEMENT DES DONNÉES (DPA)	24
1. Description du traitement	24
2. Instructions documentées	24
3. Confidentialité	24
4. Sécurité	24
5. Sous-traitants ultérieurs	25
6. Transferts hors de l'Espace économique européen	25
7. Droits des personnes concernées	25
8. Violations de données	25
9. Analyse d'impact	25
10. Sort des données	25
11. Audits	26
12. Registre et contact	26
ANNEXE 3. SOUS-TRAITANTS ULTÉRIEURS	27

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

MANIFEST CAPITAL, au capital de 500€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 106534506, dont le siège social est situé 34 BOULEVARD DES ITALIENS, 75009 PARIS, représentée par Fournier Meiling (Talibart) en qualité de gérante, numéro de TVA intracommunautaire FR73106534506, editrice de la plateforme « Selekt Retail OS »,

Ci-après « **Selekt** »,

D'une part,

ET

Le Client, dont les informations (dénomination, forme juridique, adresse du siège, représentant légal, immatriculation) figurent au Bon de commande signé par lui,

Ci-après le « **Client** »,

D'autre part,

Ensemble désignés les « **Parties** ».

PRÉAMBULE

Selekt conçoit, édite et exploite Selekt Retail OS, une plateforme logicielle de clienteling fournie en mode SaaS (logiciel en tant que service), destinée aux marques et aux réseaux de points de vente du luxe, du premium et du retail spécialisé. La plateforme réunit dans une même application un espace Vendeur, un espace Manager et un espace Siège. Elle comprend des fonctionnalités d'intelligence artificielle d'aide à la rédaction soumises à validation humaine et se connecte aux systèmes d'information du Client (ERP, logiciels de caisse, CRM, sites e-commerce, messageries).

Le Client est un professionnel exploitant un ou plusieurs points de vente. Il reconnaît avoir bénéficié d'une démonstration de la plateforme et de toutes les informations utiles pour apprécier l'adéquation des Services à ses besoins, qu'il lui appartient de définir.

Conformément à l'article L441-1 du Code de commerce, les présentes Conditions Générales de Vente (les « CGV ») constituent le socle unique de la négociation commerciale entre les Parties.

Documents contractuels. Le contrat entre les Parties (le « Contrat ») est constitué des documents suivants, par ordre de priorité décroissant :

- le Bon de commande et, le cas échéant, ses conditions particulières ;
- l'Annexe 2 (Accord de traitement des données), pour toute question relative aux données personnelles ;
- les présentes CGV et leurs Annexes 1 et 3 ;
- la Documentation.

En cas de contradiction, le document de rang supérieur prévaut. Les propositions commerciales, les grilles tarifaires publiées et les échanges précontractuels n'ont pas de valeur contractuelle, sauf s'ils sont repris au Bon de commande.

Conditions d'achat du Client. Les conditions générales d'achat et tout autre document émanant du Client sont inopposables à Selekt, sauf acceptation expresse et écrite de sa part dans les conditions particulières du Bon de commande. Ni l'acceptation d'un bon de commande interne du Client, ni l'inscription de Selekt sur un portail fournisseurs, ni l'acceptation de conditions en ligne lors d'un référencement ne valent acceptation de ces conditions.

Article 1. DÉFINITIONS

Les termes ci-dessous, employés avec une majuscule, ont la signification suivante, au singulier comme au pluriel.

« **Abonnement** » : droit d'accès et d'utilisation de la Plateforme consenti au Client pour la durée et le périmètre prévus au Bon de commande.

« **Bon de commande** » : document émis par Selekt et signé par le Client précisant notamment le périmètre (Boutiques, Corners, entités du groupe bénéficiaires), la formule d'engagement, les Prestations de déploiement, les prix, l'échéancier de facturation et, le cas échéant, les conditions particulières.

« **Boutique** » : tout point de vente physique exploité sous une enseigne du Client ou d'une entité de son groupe désignée au Bon de commande, quelle que soit sa forme d'exploitation (en propre, affiliée, franchisée), et comptant au moins un Utilisateur actif au cours du mois considéré.

« **Clients Finaux** » : personnes physiques, clientes ou prospectes du Client, dont les données sont traitées au moyen de la Plateforme.

« **Connecteur** » : interface logicielle permettant l'échange de données entre la Plateforme et un Service Tiers.

« **Contenus Générés** » : textes, brouillons de messages, résumés, comptes rendus et propositions produits par les Fonctionnalités IA.

« **Corner** » : espace de vente du Client situé au sein d'un grand magasin ou d'un point de vente tiers, facturé par Utilisateur actif lorsque le Bon de commande le prévoit.

« **Date de mise en service** » : date à laquelle la Plateforme paramétrée est rendue accessible au Client en environnement de production, dans les conditions de l'article 5.

« **Documentation** » : guides d'utilisation et descriptions fonctionnelles et techniques de la Plateforme mis à disposition par Selekt, dans leur version en vigueur.

« **Données Client** » : ensemble des données, notamment personnelles, saisies, importées ou générées par le Client, ses Utilisateurs ou ses Services Tiers dans la Plateforme, à l'exclusion des Données d'Usage.

« **Données d'Usage** » : données techniques et statistiques relatives au fonctionnement et à l'utilisation de la Plateforme (volumétrie, performances, journaux techniques), agrégées ou anonymisées de telle sorte qu'elles ne permettent d'identifier ni le Client, ni ses Boutiques, ni un Utilisateur, ni un Client Final.

« **Échéance** » : date à laquelle une somme due par le Client devient exigible.

« **Écrit** » : tout échange par courrier électronique entre les interlocuteurs désignés au Bon de commande, ou par tout autre moyen écrit habituellement utilisé entre les Parties.

« **Fonctionnalités IA** » : fonctionnalités de la Plateforme reposant sur des modèles d'intelligence artificielle, notamment la rédaction de brouillons de messages, les résumés de fiches clients et les comptes rendus de rendez-vous.

« **Incident** » : dysfonctionnement reproductible de la Plateforme, qualifié de Bloquant, Majeur ou Mineur selon l'Annexe 1.

« **Indicateurs** » : chiffres, tableaux de bord et analyses produits par la Plateforme, notamment le chiffre d'affaires direct et le chiffre d'affaires influencé, calculés à partir des Données Client et des Règles de configuration.

« **Notification formelle** » : lettre recommandée avec avis de réception, lettre recommandée électronique ou remise en main propre contre récépissé.

« **Période d'engagement** » : durée ferme de l'Abonnement choisie au Bon de commande.

« **Plateforme** » : solution logicielle Selekt Retail OS fournie en mode SaaS, comprenant les espaces Vendeur, Manager et Siège, la console de configuration, les Fonctionnalités IA et les Connecteurs standards, dans ses versions successives.

« **Prestations de déploiement** » : prestations de cadrage, de paramétrage, de mise en place des Connecteurs, de reprise de données, de formation et d'accompagnement à la mise en service, décrites au Bon de commande.

« **Règles de configuration** » : paramétrages définis par le Client dans la console de configuration, notamment les rôles et permissions, les champs de fiche, les règles d'attribution des ventes, les modèles de messages et les listes de formulations proscrites.

« **Services** » : l'Abonnement, le support et la maintenance, les Prestations de déploiement et toute prestation complémentaire commandée.

« **Services Tiers** » : logiciels, plateformes et services édités par des tiers, auxquels la Plateforme se connecte ou dont le Client a besoin pour l'utiliser, et que le Client utilise sous sa propre responsabilité (ERP, logiciels de caisse, CRM, e-commerce, messageries telles que WhatsApp, outils bureautiques).

« **Tarif Journalier** » : tarif journalier hors taxes indiqué au Bon de commande ou, à défaut, fixé à 900 € HT.

« **Utilisateur** » : personne physique autorisée par le Client à accéder à la Plateforme (vendeurs, managers, collaborateurs du siège, prestataires du Client).

« **Utilisateur actif** » : Utilisateur s'étant connecté au moins une fois à la Plateforme au cours du mois civil considéré.

Article 2. OBJET

Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Selekt fournit au Client un Abonnement à la Plateforme, les services de support et de maintenance associés, les Prestations de déploiement et, le cas échéant, les prestations complémentaires commandées.

Le Contrat n'emporte aucune cession de droits de propriété intellectuelle sur la Plateforme au profit du Client.

Article 3. COMMANDE ET PÉRIODE PILOTE

3-1. Formation du Contrat

Le Contrat est formé à la signature du Bon de commande par le Client. Selekt peut subordonner le démarrage des Prestations de déploiement à l'encaissement de la première facture.

3-2. Période pilote

Lorsque le Bon de commande le prévoit, l'Abonnement débute par une période pilote portant sur un nombre limité de Boutiques, pour la durée et au prix qui y sont indiqués (la « Période pilote »).

À l'issue de la Période pilote, l'Abonnement se poursuit de plein droit aux conditions prévues au Bon de commande pour la phase de généralisation, sauf si le Client notifie par Écrit son refus au moins quinze (15) jours avant le terme de la Période pilote. Dans ce cas, le Contrat prend fin à ce terme, les sommes versées au titre de la Période pilote restent acquises à Selekt et l'article 12 s'applique.

Les crédits de service prévus à l'Annexe 1 ne s'appliquent pas pendant la Période pilote.

Article 4. DESCRIPTION DES SERVICES

4-1. Plateforme

La Plateforme est accessible par navigateur web et, le cas échéant, par application mobile, selon les prérequis techniques définis dans la Documentation. Ses fonctionnalités sont décrites dans la Documentation en vigueur à la date de signature du Bon de commande.

4-2. Évolution de la Plateforme

Selekt fait évoluer la Plateforme à son initiative, notamment par l'ajout ou l'amélioration de fonctionnalités, sans que ces évolutions puissent entraîner une dégradation substantielle des fonctionnalités essentielles décrites dans la Documentation à la date du Bon de commande.

Si Selekt envisage de supprimer une fonctionnalité essentielle utilisée par le Client, elle l'en informe par Écrit au moins trois (3) mois à l'avance. Si cette suppression affecte substantiellement l'usage de la Plateforme par le Client, celui-ci peut résilier l'Abonnement sans indemnité à la date de la suppression, et Selekt lui rembourse les redevances payées d'avance pour la période restant à courir.

4-3. Support et maintenance

L'Abonnement inclut le support et la maintenance corrective et évolutive de la Plateforme, dans les conditions de l'Annexe 1.

4-4. Hébergement

La Plateforme et les Données Client sont hébergées par OVH FRANCE dans des centres de données situés dans l'Union européenne, en FRANCE (OVHcloud France est une entreprise française et le leader européen du cloud computing). Sauf stipulation contraire du Bon de commande, Selekt ne s'engage pas à un hébergement dans un autre pays.

4-5. Prestations complémentaires

Le développement de Connecteurs ou de fonctionnalités spécifiques, les formations additionnelles et tout accompagnement non prévu au Bon de commande font l'objet d'un devis distinct, établi sur la base du Tarif Journalier.

4-6. Prérequis à la charge du Client

Le Client fait son affaire, à ses frais, des équipements (terminaux, tablettes, postes), des connexions internet de ses Boutiques et de son siège, et de leur compatibilité avec les prérequis de la Documentation.

Article 5. PRESTATIONS DE DÉPLOIEMENT

5-1. Déroulement

Les Prestations de déploiement comprennent, selon le périmètre du Bon de commande : un cadrage (définition des Règles de configuration, des Connecteurs et des données à reprendre), le paramétrage de la Plateforme, la mise en place des Connecteurs, la reprise des données, la formation de référents désignés par le Client, la recette et la mise en service. Le Bon de commande précise le planning prévisionnel.

5-2. Obligations du Client

Le Client s'engage à :

- désigner un chef de projet disposant du pouvoir de prendre les décisions nécessaires au déploiement ;

- fournir dans les délais convenus les accès aux interfaces et environnements de ses Services Tiers, leur documentation et, le cas échéant, les autorisations des éditeurs concernés ;
- transmettre les données à reprendre dans les formats convenus, et en garantir la licéité, l'exactitude et la qualité (notamment l'absence de doublons), Selekt n'étant pas responsable de la qualité des données sources ;
- assurer la disponibilité de ses référents et Utilisateurs pour les ateliers, la recette et les formations.

5-3. Recette

Selekt met à disposition du Client la Plateforme paramétrée pour recette. Le Client dispose de dix (10) jours ouvrés pour signaler par Écrit, dans un document unique, les Incidents Bloquants ou Majeurs constatés. Selekt corrige ces Incidents, puis le Client vérifie les seules corrections dans un délai de cinq (5) jours ouvrés.

Faute de réponse du Client dans ces délais, Selekt lui adresse une relance par Écrit. Faute de réponse dans les cinq (5) jours ouvrés suivant cette relance, la recette est réputée prononcée sans réserve. Les Incidents Mineurs ne font pas obstacle au prononcé de la recette. En tout état de cause, l'utilisation de la Plateforme en production par une Boutique vaut recette.

5-4. Démarrage de la facturation de l'Abonnement

L'Abonnement est facturé à compter de la Date de mise en service et, au plus tard, à compter de la date de mise en service prévue au Bon de commande augmentée de trente (30) jours, sauf si le retard est exclusivement imputable à Selekt.

5-5. Retards et inactivité du Client

Lorsque le Client ne fournit pas les accès, données, validations ou disponibilités nécessaires pendant plus de trente (30) jours malgré une relance par Écrit, Selekt peut suspendre les Prestations de déploiement. Leur reprise intervient dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrés à compter de la demande du Client et donne lieu à la facturation de frais de remobilisation égaux à un (1) jour au Tarif Journalier. Les délais du planning sont prorogés d'autant.

5-6. Modifications de périmètre

Toute demande du Client excédant le périmètre du Bon de commande, ou remettant en cause un élément déjà validé, fait l'objet d'un devis complémentaire. À défaut d'acceptation de ce devis dans un délai de dix (10) jours ouvrés, Selekt poursuit le déploiement selon le périmètre initial.

Article 6. ACCÈS ET UTILISATION DE LA PLATEFORME

6-1. Droit d'utilisation

Selekt concède au Client, pour la durée de l'Abonnement et pour le monde entier, un droit personnel, non exclusif, non cessible et non transférable d'accéder à la Plateforme et de l'utiliser, pour les seuls besoins internes de son activité et dans la limite du périmètre prévu au Bon de commande.

Les entités du groupe du Client désignées au Bon de commande peuvent bénéficier de ce droit. Le Client se porte fort du respect du Contrat par ces entités et demeure seul débiteur des sommes dues.

6-2. Comptes et identifiants

Le Client crée et gère les comptes de ses Utilisateurs depuis la console de configuration. Les identifiants sont strictement personnels et confidentiels. Le Client désactive sans délai le compte de tout Utilisateur quittant ses fonctions. Toute action réalisée au moyen des identifiants d'un Utilisateur est réputée effectuée sous la

responsabilité du Client. Le Client informe Selekt sans délai de toute utilisation non autorisée dont il a connaissance.

6-3. Restrictions

Le Client s'interdit, et interdit à ses Utilisateurs :

- de concéder des sous-licences, de revendre ou de mettre la Plateforme à disposition de tiers, à l'exception de ses prestataires agissant pour son compte ;
- de décompiler ou désassembler la Plateforme, sous réserve des exceptions prévues à l'article L122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
- de tenter d'accéder sans autorisation aux systèmes de Selekt ou de réaliser des tests d'intrusion en dehors du cadre prévu à l'article 9-4 ;
- d'extraire des données de manière automatisée en dehors des fonctions d'export et des interfaces documentées ;
- d'utiliser la Plateforme pour concevoir un produit ou service concurrent ;
- d'introduire dans la Plateforme des contenus illicites ou du code malveillant ;
- de saisir dans les champs de la Plateforme, notamment les champs libres et notes, des données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD (santé, origine, opinions, convictions religieuses, vie ou orientation sexuelle), des données relatives à des infractions, ou des appréciations subjectives, injurieuses ou discriminatoires sur les Clients Finaux.

6-4. Contrôle du périmètre

Selekt peut vérifier, au moyen des Données d'Usage, le nombre de Boutiques et d'Utilisateurs actifs. Tout dépassement du périmètre du Bon de commande est facturé à compter du mois où il est constaté, au tarif applicable au Client, après information par Écrit.

6-5. Suspension pour motif de sécurité

Selekt peut suspendre en urgence l'accès d'un Utilisateur ou d'une partie de la Plateforme en cas de risque avéré pour la sécurité ou l'intégrité de la Plateforme ou des données, ou d'utilisation manifestement illicite. Cette suspension est limitée à ce qui est strictement nécessaire, et le Client en est informé sans délai.

Article 7. FONCTIONNALITÉS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

7-1. Nature des Fonctionnalités IA

Les Fonctionnalités IA sont des outils d'assistance. Les Contenus Générés sont des propositions produites par des modèles probabilistes, qui peuvent être inexacts, incomplets ou inadaptés. Selekt ne garantit ni leur exactitude, ni leur pertinence, ni leur conformité à la réglementation applicable à l'activité du Client.

7-2. Validation humaine et responsabilité des messages

La Plateforme est conçue pour qu'aucun message rédigé par les Fonctionnalités IA ne soit envoyé sans une action de validation d'un Utilisateur. Le Client veille à ce que ses Utilisateurs relisent chaque Contenu Généré avant de l'utiliser.

Le Client, et non Selekt, est l'émetteur des messages envoyés à ses Clients Finaux. Il est seul responsable de leur contenu, notamment des informations relatives aux prix, aux disponibilités et aux conditions de vente, ainsi que du respect du droit de la consommation, de la publicité et des droits des tiers.

7-3. Paramétrage

La charte de ton, les modèles de messages et les listes de formulations proscrites relèvent des Règles de configuration définies par le Client. Ces paramétrages réduisent les risques de contenus inappropriés sans pouvoir les supprimer entièrement.

7-4. Protection des Données Client

Selekt s'engage à ne pas utiliser les Données Client ni les Contenus Générés pour entraîner ou améliorer des modèles d'intelligence artificielle, et à imposer contractuellement la même interdiction aux fournisseurs de modèles auxquels elle recourt, listés à l'Annexe 3. Seules les données nécessaires à la fonction sollicitée par l'Utilisateur sont transmises aux modèles.

7-5. Volumes d'utilisation

L'utilisation des Fonctionnalités IA est suivie et plafonnée selon les volumes prévus au Bon de commande. Au-delà, Selekt peut, après information du Client par Écrit, limiter l'accès aux Fonctionnalités IA jusqu'au mois suivant ou facturer le dépassement au tarif indiqué au Bon de commande.

7-6. Évolution des modèles

Selekt peut changer de fournisseur ou de version de modèle afin de maintenir ou d'améliorer le service, dans le respect de la procédure relative aux sous-traitants ultérieurs prévue à l'Annexe 2.

7-7. Réglementation applicable à l'IA

Chaque Partie respecte les obligations qui lui incombent au titre de la réglementation applicable à l'intelligence artificielle, notamment le règlement (UE) 2024/1689. Selekt fournit au Client, sur demande, les informations raisonnablement nécessaires au respect des siennes, notamment en matière de transparence envers les Clients Finaux.

Le Client s'interdit d'utiliser les Fonctionnalités IA pour prendre des décisions produisant des effets juridiques ou des effets significatifs à l'égard des Clients Finaux ou des Utilisateurs, ou pour évaluer ou sanctionner les performances individuelles des Utilisateurs.

Article 8. SERVICES TIERS ET CONNECTEURS

8-1. Licences des Services Tiers

Le Client doit disposer, à ses frais, des licences, abonnements, accès aux interfaces de programmation et autorisations nécessaires auprès des éditeurs de ses Services Tiers.

8-2. Maintien des Connecteurs

Selekt maintient la compatibilité des Connecteurs standards avec les versions généralement disponibles des interfaces documentées par les éditeurs tiers. En cas de modification, de restriction ou de suppression d'une interface par un éditeur tiers, Selekt s'efforce de rétablir le fonctionnement du Connecteur dans un délai raisonnable. Toute adaptation substantielle fait l'objet d'un devis.

Selekt n'est pas responsable de l'indisponibilité, des erreurs ou des évolutions des Services Tiers, ni de la qualité des données qu'ils transmettent.

8-3. Mentions d'éditeurs tiers

La mention d'un éditeur tiers dans la Documentation ou dans les supports commerciaux de Selekt ne constitue ni une garantie ni un engagement de cet éditeur envers le Client.

8-4. Messageries et communications aux Clients Finaux

Le Client est titulaire de ses comptes de messagerie professionnelle, notamment WhatsApp Business. Il respecte les conditions d'utilisation de ces services, y compris leurs règles relatives aux messages commerciaux. Il recueille le consentement préalable des Clients Finaux lorsqu'il est requis, notamment en application de l'article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques et du RGPD, et prend en compte leurs demandes d'opposition.

Selekt n'est pas responsable de la suspension ou du blocage des comptes du Client par les opérateurs de ces services.

Article 9. NIVEAUX DE SERVICE ET SÉCURITÉ

9-1. Niveaux de service

Selekt s'engage sur les niveaux de disponibilité et de support définis à l'Annexe 1. Les crédits de service qui y sont prévus constituent la seule compensation due au titre du non-respect de ces niveaux.

9-2. Mesures de sécurité

Selekt met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles conformes à l'état de l'art pour assurer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des Données Client, notamment le cloisonnement des données entre clients et entre marques, la gestion des permissions au niveau des données, la journalisation des actions, les sauvegardes et la limitation des accès internes au strict nécessaire. Ces mesures sont détaillées à l'Annexe 2.

9-3. Sécurité à la charge du Client

Le Client assure la sécurité de ses propres équipements, notamment le verrouillage des terminaux utilisés en Boutique, la gestion des départs d'Utilisateurs et la politique de mots de passe de ses Utilisateurs.

9-4. Audits de sécurité et questionnaires

Le Client peut faire réaliser, à ses frais et une fois par année contractuelle, un test d'intrusion ou un audit de sécurité de la Plateforme, par un prestataire qualifié non concurrent de Selekt, après accord préalable écrit sur le périmètre, la méthode et les dates.

Selekt répond aux questionnaires de sécurité du Client dans la limite de deux (2) jours de travail par année contractuelle. Au-delà, le temps passé est facturé au Tarif Journalier, après information préalable du Client.

Article 10. CONDITIONS FINANCIÈRES

10-1. Prix

Les prix sont ceux indiqués au Bon de commande. Ils s'entendent hors taxes, la TVA et toute autre taxe applicable étant facturées en sus. La grille tarifaire publiée par Selekt est indicative.

10-2. Structure des prix

Selon le Bon de commande, le prix comprend :

- une redevance d'Abonnement mensuelle par Boutique, le nombre d'Utilisateurs par Boutique étant illimité ;
- le cas échéant, une redevance mensuelle par Utilisateur actif pour les Corners ;
- un prix forfaitaire pour les Prestations de déploiement ;

- le cas échéant, le prix des options (volumes supplémentaires de Fonctionnalités IA, Connecteurs spécifiques, prestations complémentaires).

10-3. Formules d'engagement

Le Bon de commande précise la formule retenue : sans engagement, au tarif plein ; engagement de douze (12) mois, avec la remise indiquée au Bon de commande ; ou engagement de trente-six (36) mois, avec la remise indiquée au Bon de commande et un prix bloqué pendant toute la Période d'engagement.

10-4. Facturation

Sauf échéancier différent prévu au Bon de commande :

- les Prestations de déploiement sont facturées à hauteur de cinquante pour cent (50 %) à la signature du Bon de commande et du solde à la Date de mise en service ;
- l'Abonnement est facturé terme à échoir, annuellement pour les formules avec engagement et mensuellement pour la formule sans engagement. Une facturation mensuelle ou trimestrielle d'une formule avec engagement n'est possible que par prélèvement SEPA ;
- les Corners sont facturés mensuellement à terme échu, selon le nombre d'Utilisateurs actifs constaté ;
- l'ajout d'une Boutique est facturé prorata temporis à compter de son activation jusqu'à la prochaine échéance de facturation. Le retrait d'une Boutique pendant la Période d'engagement ne donne lieu à aucune réduction ; il prend effet à la date de renouvellement suivante, sous réserve d'un préavis de trois (3) mois ;
- les frais de déplacement engagés à la demande du Client sont refacturés au réel, sur justificatifs et après accord préalable.

Les factures sont émises au format électronique, par l'intermédiaire de la plateforme de facturation choisie par Selekt, conformément à la réglementation applicable.

10-5. Paiement

Les factures sont payables dans un délai de trente (30) jours à compter de leur date d'émission, sauf délai différent prévu au Bon de commande dans les limites de l'article L441-10 du Code de commerce. Le paiement s'effectue par virement ou par prélèvement SEPA interentreprises. Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Le paiement est réputé effectué à la date d'encaissement effectif des fonds par Selekt.

Le Client communique au plus tard à la signature du Bon de commande les informations requises par ses procédures internes de facturation (numéro de commande interne, adresse de facturation, portail fournisseurs). Les formalités de référencement du Client ou l'absence de numéro de commande interne ne retardent pas l'exigibilité des factures, dont l'Échéance court à compter de leur date d'émission.

Toute contestation d'une facture doit être notifiée par Écrit, de manière précise et motivée, avant son Échéance. Elle ne suspend l'exigibilité que de la seule fraction contestée.

10-6. Révision des prix

Sauf pour la formule d'engagement de trente-six (36) mois pendant sa Période d'engagement, les redevances d'Abonnement sont révisées de plein droit à chaque date anniversaire de la Date de mise en service, selon la formule : $P1 = P0 \times (S1 / S0)$, où P1 est le prix révisé, P0 le prix en vigueur avant révision, S0 le dernier indice Syntec publié à la date de la précédente révision (ou, pour la première révision, à la date de signature du Bon de commande) et S1 le dernier indice Syntec publié à la date de la révision. En cas de disparition de cet indice, l'indice qui lui est substitué s'applique de plein droit.

Selekt peut en outre modifier ses tarifs pour toute période de renouvellement, en informant le Client par Écrit au moins quatre (4) mois avant l'échéance, afin de lui permettre de ne pas renouveler dans les conditions de l'article 11-3.

10-7. Retard de paiement

(a) **Pénalités légales.** Conformément à l'article L441-10 du Code de commerce, toute somme non payée à son Échéance porte de plein droit, sans rappel préalable, des pénalités de retard calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage. Le Client est également redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros par facture (article D441-5 du Code de commerce) et, sur justificatifs, des frais de recouvrement excédant ce montant.

(b) **Exigibilité anticipée.** Tout retard de paiement de plus de quinze (15) jours rend immédiatement exigibles, si bon semble à Selekt, toutes les sommes facturées et non encore échues.

(c) **Limitation puis suspension de l'accès.** Si une somme demeure impayée quinze (15) jours après une mise en demeure par Écrit visant le présent article, Selekt peut limiter l'accès à la Plateforme à un mode consultation et suspendre les Prestations de déploiement et complémentaires. Si la somme demeure impayée quinze (15) jours après cette limitation, Selekt peut suspendre totalement l'accès à la Plateforme.

Pendant la limitation ou la suspension, les Données Client sont conservées intactes, les redevances restent dues et Selekt n'est redevable d'aucune indemnité ni d'aucun crédit de service. L'accès est rétabli dans un délai de deux (2) jours ouvrés suivant l'encaissement de l'intégralité des sommes dues.

(d) **Résiliation.** Si la suspension totale se prolonge au-delà de trente (30) jours, Selekt peut résilier le Contrat dans les conditions de l'article 11-5.

Article 11. DURÉE, RENOUVELLEMENT ET RÉSILIATION

11-1. Entrée en vigueur

Le Contrat entre en vigueur à la signature du Bon de commande. L'Abonnement court à compter de la date de démarrage de sa facturation définie à l'article 5-4.

11-2. Formule sans engagement

L'Abonnement sans engagement est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable tacitement de mois en mois. Chaque Partie peut y mettre fin à tout moment par Écrit, moyennant un préavis d'un (1) mois pour le Client et de trois (3) mois pour Selekt, la résiliation prenant effet à la fin du mois civil au cours duquel le préavis expire. Le prix des Prestations de déploiement reste acquis à Selekt.

11-3. Formules avec engagement

L'Abonnement avec engagement est conclu pour la Période d'engagement choisie. À son terme, il est renouvelé tacitement par périodes successives de douze (12) mois, sauf dénonciation par l'une des Parties par Notification formelle au moins trois (3) mois avant l'échéance.

Pendant les périodes de renouvellement, l'Abonnement est facturé au tarif de la formule d'engagement de douze (12) mois, révisé conformément à l'article 10-6, sauf nouveau Bon de commande. Le blocage du prix de la formule de trente-six (36) mois ne s'étend pas aux périodes de renouvellement.

11-4. Faculté de dédit du Client

Pendant la Période d'engagement, le Client dispose d'une faculté de dédit, qu'il exerce par Notification formelle. La résiliation prend effet à la fin du mois civil suivant la notification. En contrepartie de cette faculté, le Client

verse à Selekt une somme égale aux redevances d'Abonnement restant à courir jusqu'à la fin de l'année contractuelle en cours, majorée de cinquante pour cent (50 %) des redevances des années contractuelles suivantes de la Période d'engagement.

11-5. Résiliation pour manquement

En cas de manquement grave de l'une des Parties à ses obligations, notamment de défaut de paiement dans les conditions de l'article 10-7, de violation des articles 6-3 ou 15, l'autre Partie peut résilier le Contrat de plein droit trente (30) jours après une mise en demeure par Notification formelle visant la présente clause et restée sans effet.

Lorsque la résiliation est imputable au Client, la somme prévue à l'article 11-4 est due. Lorsqu'elle est imputable à Selekt, celle-ci rembourse au Client les redevances payées d'avance pour la période postérieure à la date d'effet de la résiliation, sans préjudice de dommages et intérêts dans les limites de l'article 17.

11-6. Arrêt d'une offre par Selekt

Selekt peut mettre fin à la commercialisation de la Plateforme ou d'une formule d'Abonnement moyennant un préavis d'au moins douze (12) mois notifié au Client par Notification formelle. Si la date d'arrêt intervient pendant une Période d'engagement, Selekt rembourse les redevances payées d'avance pour la période postérieure à cette date et fournit gratuitement l'assistance à la réversibilité prévue à l'article 12-3 dans la limite de cinq (5) jours. Aucune autre indemnité n'est due.

11-7. Procédures collectives

Les stipulations du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions d'ordre public relatives aux entreprises en difficulté.

Article 12. RÉVERSIBILITÉ ET SORT DES DONNÉES

12-1. Export en cours de contrat

Le Client peut exporter à tout moment ses Données Client dans un format standard et documenté, au moyen des fonctions d'export de la Plateforme.

12-2. Restitution et suppression en fin de contrat

À la fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de défaut de paiement, le Client dispose d'un accès limité à l'export de ses Données Client pendant trente (30) jours (la « Période de restitution »). À l'issue de la Période de restitution, Selekt supprime les Données Client dans un délai de soixante (60) jours, y compris dans ses sauvegardes selon leur cycle normal de rotation, sauf obligation légale de conservation. Selekt remet au Client, sur demande, une attestation de suppression.

12-3. Assistance à la réversibilité

Toute assistance au-delà de l'export standard (formats spécifiques, transfert vers un prestataire tiers, accompagnement technique) fait l'objet d'un devis établi sur la base du Tarif Journalier. Lorsque des sommes restent dues par le Client, cette assistance est payable d'avance.

12-4. Éléments non restitués

Les Règles de configuration sont exportables dans un format documenté. Le code, les algorithmes, les modèles de paramétrage et les autres éléments de la Plateforme appartenant à Selekt ne sont pas restitués.

Article 13. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

13-1. Qualification des Parties

Pour les données personnelles contenues dans les Données Client, le Client agit en qualité de responsable de traitement et Selekt en qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 (« RGPD »). Les conditions de ce traitement sont définies à l'Annexe 2, qui fait partie intégrante du Contrat.

Selekt agit en qualité de responsable de traitement pour les données relatives à la gestion de sa relation commerciale avec le Client (contacts, facturation).

13-2. Obligations du Client en tant que responsable de traitement

Le Client est seul responsable de la licéité des traitements réalisés au moyen de la Plateforme, et notamment :

- de disposer d'une base légale pour chaque finalité et d'informer les Clients Finaux ;
- de définir des durées de conservation adaptées et de les paramétrer, étant rappelé que la CNIL recommande, pour la prospection, une conservation n'excédant pas trois ans à compter du dernier contact émanant du client ou du prospect ;
- d'apprécier la nécessité d'une analyse d'impact relative à la protection des données, le traitement de profils clients à grande échelle, notamment dans plusieurs pays, étant susceptible de la requérir ;
- de respecter les législations locales applicables aux Clients Finaux et aux Utilisateurs situés hors de l'Union européenne, y compris en matière de localisation des données et de transferts transfrontaliers.

13-3. Suivi de l'activité des Utilisateurs

Les Indicateurs permettent de suivre l'activité et les ventes attribuées aux Utilisateurs. Le Client fait son affaire de l'information préalable de ses salariés (article L1222-4 du Code du travail), de l'information et de la consultation du comité social et économique lorsqu'elle est requise (article L2312-38 du Code du travail), ainsi que du respect des règles équivalentes dans les autres pays où il exploite des Boutiques.

Le Client est seul responsable de l'usage qu'il fait des Indicateurs, notamment pour la fixation d'objectifs ou de rémunérations variables et pour toute décision concernant ses Utilisateurs.

Article 14. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

14-1. Droits de Selekt

Selekt, ou ses concédants, est titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur la Plateforme, la Documentation, les Connecteurs, les modèles de paramétrage, les marques et signes distinctifs Selekt, ainsi que sur tout élément développé par Selekt, y compris à l'occasion des Prestations de déploiement ou de prestations complémentaires, sauf stipulation contraire expresse du Bon de commande. Le Contrat ne confère au Client que le droit d'utilisation prévu à l'article 6-1.

14-2. Développements réalisés à la demande du Client

Les Connecteurs et fonctionnalités développés à la demande du Client sont intégrés à la Plateforme et demeurent la propriété de Selekt, qui peut les mettre à disposition d'autres clients. Sont exclus de cette mise à disposition tous les éléments propres au Client : Données Client, marques, contenus, Règles de configuration et informations confidentielles. Toute exclusivité ou cession de droits doit faire l'objet de conditions particulières et d'un prix spécifique.

14-3. Droits du Client

Le Client conserve l'ensemble des droits sur les Données Client, ses marques et ses contenus. Il concède à Selekt, pour la durée du Contrat et de la Période de restitution, un droit non exclusif et gratuit de les héberger, reproduire et traiter dans la stricte mesure nécessaire à l'exécution des Services.

14-4. Données d'Usage

Selekt peut utiliser les Données d'Usage pour l'exploitation, la sécurité et l'amélioration de la Plateforme ainsi que pour établir des statistiques globales, à condition qu'elles ne permettent d'identifier, directement ou indirectement, ni le Client, ni ses Boutiques, ni ses Utilisateurs, ni ses Clients Finaux, et qu'elles ne révèlent aucune donnée commerciale du Client (chiffre d'affaires, volumes de ventes, performances). Selekt s'interdit toute étude comparative ou tout benchmark sectoriel intégrant les données du Client sans son accord écrit préalable.

14-5. Suggestions

Les suggestions d'amélioration communiquées par le Client peuvent être librement exploitées par Selekt, sans contrepartie, à l'exclusion des informations confidentielles du Client.

14-6. Garantie d'éviction

Selekt garantit que la Plateforme ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers. En cas d'action d'un tiers contre le Client fondée sur une telle atteinte, Selekt assure à ses frais la défense du Client et prend en charge les condamnations définitives et les transactions qu'elle a acceptées, à condition que le Client l'informe par Écrit dans les dix (10) jours ouvrés de la réclamation, lui laisse la direction de la défense et lui apporte sa coopération.

Selekt peut, à son choix, obtenir le droit pour le Client de continuer à utiliser la Plateforme, la modifier pour faire cesser l'atteinte, ou résilier l'Abonnement et rembourser les redevances payées d'avance pour la période restant à courir. Cette garantie ne s'applique pas lorsque l'atteinte résulte des Données Client, d'une combinaison avec des éléments non fournis par Selekt, d'une modification non réalisée par Selekt ou d'une utilisation non conforme au Contrat.

14-7. Dépôt du code source

À la demande du Client et à ses frais, Selekt dépose le code source de la Plateforme auprès d'un tiers dépositaire, tel que l'Agence pour la Protection des Programmes, dans le cadre d'un contrat tripartite. Ce contrat définit les cas de révélation, notamment la liquidation judiciaire de Selekt sans reprise de la Plateforme, et limite l'usage du code révélé à la continuité de l'utilisation interne de la Plateforme par le Client.

Article 15. CONFIDENTIALITÉ

Chaque Partie garde strictement confidentielles les informations de toute nature (techniques, commerciales, financières, stratégiques) communiquées par l'autre Partie ou dont elle a connaissance à l'occasion du Contrat. Sont notamment confidentielles, pour le Client, les Données Client, ses listes de clients et de prospects, ses chiffres de ventes, sa politique tarifaire, ses collections non lancées et ses projets d'ouverture de Boutiques ; pour Selekt, la Plateforme, sa feuille de route, ses conditions tarifaires et son architecture de sécurité.

Ne sont pas confidentielles les informations tombées dans le domaine public sans faute de la Partie qui les reçoit, déjà connues d'elle ou obtenues licitement d'un tiers non tenu au secret. Une Partie peut communiquer une information confidentielle lorsqu'une disposition légale ou une décision de justice l'y oblige, en informant préalablement l'autre Partie lorsque cela est permis.

Chaque Partie n'utilise les informations confidentielles que pour l'exécution du Contrat, ne les communique qu'aux membres de son personnel, conseils et sous-traitants qui ont besoin de les connaître et sont tenus à une obligation équivalente, et les protège avec le même soin que ses propres informations confidentielles, et au minimum avec un soin raisonnable.

Cette obligation s'applique pendant toute la durée du Contrat et pendant cinq (5) ans après sa fin, et, pour les informations constituant des secrets des affaires au sens de l'article L151-1 du Code de commerce, aussi longtemps qu'elles conservent ce caractère. Tout accord de confidentialité signé antérieurement entre les Parties reste applicable ; en cas de contradiction, la stipulation la plus protectrice prévaut.

Article 16. RÉFÉRENCES COMMERCIALES

Selekt ne peut citer le nom, les marques, les logos ou le projet du Client à titre de référence, sur quelque support que ce soit, qu'avec l'accord écrit et préalable du Client, lequel peut porter sur le contenu exact de la mention. Le Client peut retirer son accord pour l'avenir à tout moment par Écrit.

Article 17. RESPONSABILITÉ

17-1. Nature des obligations

Selekt est tenue d'une obligation de moyens, à l'exception des délais de prise en charge et du taux de disponibilité définis à l'Annexe 1, dont le non-respect donne lieu aux seuls crédits de service qui y sont prévus.

17-2. Exclusions

Selekt n'est pas responsable :

- du contenu des messages et communications adressés par le Client à ses Clients Finaux, y compris lorsqu'ils reprennent des Contenus Générés ;
- des Règles de configuration, notamment des règles d'attribution des ventes, et des Indicateurs qui en résultent. Les Indicateurs sont des outils de pilotage ; ils ne constituent ni des documents comptables ou fiscaux, ni un substitut aux données de caisse et de comptabilité du Client ;
- des décisions prises par le Client sur la base des Indicateurs, notamment en matière de rémunération variable de ses Utilisateurs, et des litiges qui peuvent en résulter ;
- de la licéité, de l'exactitude et de la qualité des Données Client, y compris lorsqu'elles proviennent de Services Tiers ;
- de l'indisponibilité, du dysfonctionnement ou de l'évolution des Services Tiers, des réseaux de télécommunication et des équipements du Client ;
- des conséquences d'une utilisation non conforme au Contrat ou à la Documentation, ou d'un accès réalisé au moyen des identifiants d'un Utilisateur ;
- des conséquences d'une limitation ou d'une suspension conforme aux articles 6-5 ou 10-7.

17-3. Dommages indirects

Aucune des Parties n'est tenue de réparer les dommages indirects, notamment la perte de chiffre d'affaires, de bénéfice, de clientèle ou de chance, ou l'atteinte à l'image. En cas de perte ou d'altération de Données Client imputable à Selekt, la responsabilité de celle-ci se limite à la restauration des données à partir de la dernière sauvegarde disponible.

17-4. Plafond

La responsabilité totale et cumulée de Selekt au titre du Contrat, toutes causes confondues, est limitée, par année contractuelle, au montant hors taxes des sommes effectivement payées par le Client au titre des Services pendant les douze (12) mois précédant le fait générateur. Ce plafond est porté à deux (2) fois ce montant pour les manquements aux obligations relatives aux données personnelles (article 13 et Annexe 2) et pour la garantie d'éviction (article 14-6).

Ces limitations ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou dolosive, ni en cas de dommage corporel.

17-5. Délai d'action

Conformément à l'article 2254 du Code civil, toute action en responsabilité au titre du Contrat doit être engagée dans un délai d'un (1) an à compter du jour où la Partie qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

17-6. Assurances

Chaque Partie déclare être titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Selekt justifie en outre, sur demande, d'une assurance couvrant les risques cyber.

Article 18. FORCE MAJEURE

Aucune Partie n'est responsable d'un manquement causé par un événement de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil. Peuvent notamment constituer un tel événement, lorsqu'ils en réunissent les conditions, la défaillance générale des réseaux de télécommunication ou d'un hébergeur tiers, une attaque informatique d'une ampleur exceptionnelle malgré la mise en œuvre de mesures conformes à l'état de l'art, ou une décision d'une autorité publique.

Les obligations affectées sont suspendues pendant la durée de l'événement, à l'exception de l'obligation de payer les Services effectivement fournis. Si l'événement se prolonge au-delà de soixante (60) jours, chaque Partie peut résilier le Contrat par Notification formelle, sans indemnité, Selekt remboursant les redevances payées d'avance pour la période non exécutée.

Article 19. SOUS-TRAITANCE

Selekt peut sous-traiter tout ou partie des Services, y compris à des entités de son groupe ou à Appstronauta SAS. Elle demeure responsable de leur bonne exécution envers le Client. Le recours à des sous-traitants ultérieurs pour le traitement de données personnelles est régi par l'Annexe 2.

Article 20. CESSIION DU CONTRAT

Le Client ne peut céder le Contrat qu'avec l'accord écrit et préalable de Selekt, qui ne peut être refusé sans motif légitime. Cet accord n'est pas requis pour une cession à une entité contrôlée par le Client ou le contrôlant, au sens de l'article L233-3 du Code de commerce, sous réserve d'une information préalable par Écrit.

Selekt peut céder le Contrat à une entité de son groupe ou à tout successeur dans le cadre d'une fusion, d'un apport ou d'une cession de tout ou partie de son activité, en informant le Client par Écrit. Si le cessionnaire exerce une activité de vente au détail directement concurrente de celle du Client, celui-ci peut résilier le Contrat sans indemnité dans les soixante (60) jours suivant cette information.

Article 21. NON-SOLLICITATION

Pendant la durée du Contrat et douze (12) mois après sa fin, chaque Partie s'interdit de solliciter ou d'embaucher, directement ou indirectement, un salarié de l'autre Partie ayant participé à l'exécution du Contrat, sans l'accord écrit de celle-ci. En cas de manquement, la Partie défaillante verse à l'autre une indemnité égale à six (6) mois de la dernière rémunération brute du salarié concerné.

Article 22. DISPOSITIONS DIVERSES

Indépendance. Les Parties sont des professionnels indépendants. Aucune d'elles ne peut engager l'autre.

Intégralité. Le Contrat exprime l'intégralité de l'accord des Parties sur son objet et remplace tout accord antérieur relatif au même objet, sous réserve de l'article 15 pour les accords de confidentialité.

Tolérance. Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir d'un manquement ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

Nullité partielle. La nullité d'une stipulation n'affecte pas les autres. Les Parties négocient de bonne foi une stipulation de remplacement aussi proche que possible de l'intention initiale.

Preuve. Les journaux de la Plateforme, les courriers électroniques et les documents signés électroniquement conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil font foi entre les Parties.

Langue. Le Contrat est rédigé en français. En cas de traduction, seule la version française fait foi.

Modification des CGV. Toute nouvelle version des CGV s'applique aux Bons de commande signés après sa publication et, pour les contrats en cours, à compter de leur prochain renouvellement, sous réserve d'une information du Client par Écrit au moins quatre (4) mois avant celui-ci.

Article 23. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Le Contrat est soumis au droit français.

En cas de différend, les Parties recherchent une solution amiable : le différend est d'abord soumis aux chefs de projet des Parties, puis, faute d'accord dans un délai de quinze (15) jours, à leurs directions respectives. Faute d'accord dans les trente (30) jours suivant la première notification du différend par Écrit, la Partie la plus diligente peut saisir la juridiction compétente. Cette procédure ne fait pas obstacle aux actions en référé ou sur requête, ni au recouvrement des factures impayées.

Tout litige relatif à la formation, l'interprétation, l'exécution ou la cessation du Contrat relève de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de ville du siège de Selekt ou de toute juridiction qui lui serait substituée, y compris en référé, nonobstant appel en garantie ou pluralité de défendeurs.

ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES

La signature du Bon de commande emporte acceptation pleine et entière des présentes CGV et de leurs Annexes, sans qu'une signature distincte de celles-ci soit nécessaire.

Le Client reconnaît avoir reçu les présentes CGV et leurs Annexes avant la signature du Bon de commande et avoir eu la possibilité d'en négocier les termes. Il déclare accepter spécifiquement, après en avoir mesuré la portée, les stipulations des articles 7 (Fonctionnalités d'intelligence artificielle), 10-7 (Retard de paiement), 11 (Durée, renouvellement et résiliation), 14 (Propriété intellectuelle) et 17 (Responsabilité).

Les présentes CGV s'appliquent à tout Bon de commande signé à compter du 23/09/2026.

ANNEXE 1. NIVEAUX DE SERVICE ET SUPPORT

1. Disponibilité

Selekt s'engage sur un taux de disponibilité mensuel de l'environnement de production de la Plateforme de 99,5 %, mesuré par ses outils de supervision et calculé comme suit : (nombre total de minutes du mois – minutes d'indisponibilité imputables à Selekt) / nombre total de minutes du mois.

Ne sont pas comptabilisées comme indisponibilités :

- les maintenances programmées annoncées au moins cinq (5) jours ouvrés à l'avance, réalisées du lundi au jeudi entre 22 h et 6 h (heure de Paris), dans la limite de huit (8) heures par mois ;
- les maintenances urgentes de sécurité, annoncées dès que possible ;
- les indisponibilités des Services Tiers et des Connecteurs qui en résultent, des réseaux de télécommunication et des équipements du Client ;
- les cas de force majeure, les limitations et suspensions conformes au Contrat, la Période pilote et les fonctionnalités signalées comme étant en version bêta.

Le Client exploitant des Boutiques dans des fuseaux horaires éloignés peut demander l'adaptation de la fenêtre de maintenance, que Selekt examine sans garantie de pouvoir y donner suite.

2. Support

Le support est accessible par courrier électronique à l'adresse contact@selekt-retail.com et par le portail de support, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h (heure de Paris), hors jours fériés en France, en français et en anglais.

Les demandes sont adressées par les référents désignés par le Client, dans la limite de trois (3) référents par entité. Les Utilisateurs en Boutique s'adressent en premier lieu à ces référents, qui assurent le premier niveau d'assistance.

3. Qualification des Incidents et délais

Niveau	Définition	Prise en charge (engagement)	Contournement ou résolution (objectif)
Bloquant	La Plateforme ou une fonctionnalité essentielle (connexion, fiche client, messagerie, synchronisation des ventes) est inaccessible pour tous les Utilisateurs d'au moins une Boutique ou du siège, sans contournement possible.	2 heures ouvrées	1 jour ouvré
Majeur	Une fonctionnalité essentielle est dégradée, ou une fonctionnalité secondaire est inaccessible, avec contournement possible.	4 heures ouvrées	3 jours ouvrés
Mineur	Tout autre Incident.	2 jours ouvrés	Version ultérieure

Les délais de prise en charge constituent des engagements. Les délais de contournement et de résolution constituent des objectifs.

4. Crédits de service

Disponibilité mensuelle constatée	Crédit de service
Supérieure ou égale à 99,5 %	Aucun

Disponibilité mensuelle constatée	Crédit de service
Entre 99,0 % inclus et 99,5 % exclu	5 % de la redevance mensuelle d'Abonnement
Entre 98,0 % inclus et 99,0 % exclu	10 % de la redevance mensuelle d'Abonnement
Inférieure à 98,0 %	20 % de la redevance mensuelle d'Abonnement

Les crédits de service sont plafonnés à vingt pour cent (20 %) de la redevance mensuelle d'Abonnement. Ils doivent être demandés par Écrit dans les trente (30) jours suivant la fin du mois concerné, sont imputés sur la facture suivante et ne sont jamais remboursables en numéraire. Ils constituent la seule compensation due au titre de la disponibilité.

Si la disponibilité est inférieure à 97 % pendant trois (3) mois consécutifs, le Client peut résilier l'Abonnement sans indemnité par Notification formelle dans le mois suivant, Selekt remboursant les redevances payées d'avance pour la période restant à courir.

5. Sauvegardes et continuité

Les Données Client font l'objet de sauvegardes quotidiennes, conservées trente (30) jours dans un site distinct situé dans l'Union européenne. Selekt vise une perte de données maximale de 24 heures et un rétablissement du service en 8 heures ouvrées en cas de sinistre. La restauration de données supprimées par erreur par le Client est facturée au Tarif Journalier.

6. Gouvernance

Pour les Abonnements portant sur plus de douze (12) Boutiques, un comité de suivi réunit les Parties chaque trimestre. Selekt communique au Client, sur demande, le taux de disponibilité mensuel constaté.

ANNEXE 2. ACCORD DE TRAITEMENT DES DONNÉES (DPA)

La présente Annexe constitue le contrat de sous-traitance prévu à l'article 28 du RGPD. Elle s'applique à tout traitement de données personnelles réalisé par Selekt pour le compte du Client dans le cadre du Contrat et prévaut sur les CGV pour toute question relative à la protection des données.

1. Description du traitement

Élément	Description
Objet	Fourniture de la Plateforme de clienteling et des Services associés.
Nature des opérations	Hébergement, stockage, consultation, structuration, synchronisation avec les Services Tiers, calcul d'Indicateurs, génération de contenus par les Fonctionnalités IA, envoi de messages initié par les Utilisateurs, export, effacement et anonymisation.
Finalités (définies par le Client)	Gestion de la relation client et clienteling, prise de rendez-vous, gestion des listes d'envies, communications personnalisées, mesure du chiffre d'affaires direct et influencé, pilotage de l'activité des Boutiques.
Personnes concernées	Clients Finaux (clients et prospects) ; Utilisateurs (salariés et prestataires du Client).
Données des Clients Finaux	Identité, coordonnées, langue, pays, préférences et centres d'intérêt, tailles, historique d'achats et montants, listes d'envies, rendez-vous, messages échangés, notes, consentements.
Données des Utilisateurs	Identité, coordonnées professionnelles, Boutique et rôle, identifiants, journaux de connexion et d'actions, indicateurs d'activité et ventes attribuées.
Données sensibles	Aucune. Leur saisie est interdite (article 6-3 des CGV).
Durée	Durée du Contrat, augmentée de la Période de restitution et du délai de suppression prévus à l'article 12-2 des CGV.

2. Instructions documentées

Selekt traite les données personnelles uniquement sur instruction documentée du Client, constituée par le Contrat, le Bon de commande, les Règles de configuration et toute instruction écrite complémentaire acceptée par les Parties. Selekt informe immédiatement le Client si une instruction lui paraît constituer une violation de la réglementation. Si Selekt est tenue de procéder à un traitement en vertu du droit de l'Union ou d'un État membre, elle en informe le Client avant le traitement, sauf interdiction légale.

3. Confidentialité

Selekt veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles soient soumises à une obligation de confidentialité et reçoivent la formation nécessaire.

4. Sécurité

Conformément à l'article 32 du RGPD, Selekt met en œuvre notamment les mesures suivantes (liste à valider avec l'équipe technique) :

- chiffrement des données en transit (TLS) et au repos ;
- cloisonnement logique des données par client et par marque ;
- contrôle d'accès par rôle et au niveau des champs ;
- authentification forte des accès d'administration de Selekt ;

- journalisation des actions sensibles et conservation des journaux ;
- sauvegardes et tests de restauration ;
- gestion des vulnérabilités et application des correctifs de sécurité ;
- limitation et traçabilité des accès du personnel de Selekt aux Données Client, réservés aux besoins du support et de la maintenance ;
- procédure de gestion des incidents de sécurité et sensibilisation du personnel.

5. Sous-traitants ultérieurs

Le Client donne à Selekt une autorisation générale de recourir aux sous-traitants ultérieurs listés à l'Annexe 3. Selekt informe le Client par Écrit au moins trente (30) jours avant tout ajout ou remplacement. Le Client peut s'y opposer par Écrit, pour un motif légitime tenant à la protection des données, dans les quinze (15) jours de cette information. À défaut de solution acceptable, le Client peut résilier les Services concernés sans indemnité, Selekt remboursant les redevances payées d'avance pour la période restant à courir.

Selekt impose à chaque sous-traitant ultérieur des obligations équivalentes à celles de la présente Annexe et demeure pleinement responsable envers le Client de leur exécution.

Les Services Tiers choisis et contractés par le Client (ERP, logiciels de caisse, messageries, etc.) ne sont pas des sous-traitants ultérieurs de Selekt.

6. Transferts hors de l'Espace économique européen

Selekt ne transfère des données personnelles hors de l'Espace économique européen, y compris par voie d'accès à distance, que vers un pays bénéficiant d'une décision d'adéquation de la Commission européenne ou moyennant des garanties appropriées au sens de l'article 46 du RGPD, telles que les clauses contractuelles types de la Commission, complétées si nécessaire de mesures supplémentaires. Les transferts existants et leurs garanties sont indiqués à l'Annexe 3.

7. Droits des personnes concernées

La Plateforme met à disposition du Client des fonctions d'export, de rectification, d'effacement et d'anonymisation. Selekt transmet au Client, dans un délai de cinq (5) jours ouvrés, toute demande qu'elle recevrait directement d'une personne concernée, sans y répondre elle-même. Toute assistance substantielle au-delà de ces fonctions est facturée au Tarif Journalier.

8. Violations de données

Selekt notifie au Client toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais et au plus tard quarante-huit (48) heures après en avoir pris connaissance. La notification comprend, dans la mesure où elles sont disponibles, les informations prévues à l'article 33, paragraphe 3, du RGPD, complétées au fur et à mesure. Le Client procède, le cas échéant, aux notifications à l'autorité de contrôle et aux personnes concernées ; Selekt coopère à ces démarches.

9. Analyse d'impact

Selekt fournit au Client la documentation relative à la Plateforme et à ses mesures de sécurité utile à la réalisation d'une analyse d'impact ou d'une consultation préalable. Toute assistance au-delà de cette documentation est facturée au Tarif Journalier.

10. Sort des données

À la fin du Contrat, les données personnelles sont restituées puis supprimées conformément à l'article 12 des CGV.

11. Audits

Selekt met à la disposition du Client les informations nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations (documentation, rapports, réponses aux questionnaires). Le Client peut faire réaliser un audit une fois par année contractuelle, ou à tout moment en cas de violation de données, moyennant un préavis de trente (30) jours, à ses frais, par un auditeur indépendant tenu à la confidentialité et non concurrent de Selekt, pendant les heures ouvrées et sans accès aux données des autres clients. Le temps consacré par Selekt au-delà de deux (2) jours est facturé au Tarif Journalier, sauf si l'audit révèle un manquement substantiel.

12. Registre et contact

Selekt tient le registre des activités de traitement prévu à l'article 30, paragraphe 2, du RGPD. Le contact de Selekt pour les questions relatives aux données personnelles est : contact@selekt-retail.com.

ANNEXE 3. SOUS-TRAITANTS ULTÉRIEURS

Liste en vigueur à la date du Bon de commande, mise à jour conformément à l'article 5 de l'Annexe 2.

Sous-traitant	Service	Localisation des données	Garanties en cas de transfert
Hébergeur	Hébergement de l'infrastructure et des sauvegardes	Union européenne, pays	Sans objet
Fournisseur des modèles d'IA	Fonctionnalités IA (génération de texte). Engagement contractuel de non-entraînement sur les données.	à préciser	Clauses contractuelles types ou décision d'adéquation
Prestataire d'envoi de courriels et notifications	Courriels transactionnels et notifications	à préciser	à préciser
Outil de support	Gestion des demandes de support	à préciser	à préciser
Outil de supervision	Supervision et journaux techniques	à préciser	à préciser
Appstronaute SAS, le cas échéant	Développement, maintenance et support technique	France	Sans objet